

**Порядок принятия решения ГКСУ СО «Городищенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
о предоставлении отсрочки уплаты и (или) осуществления списания
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)**

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок принятия ГКСУ СО «Городищенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее соответственно - Учреждение) о списании задолженности по платежам (далее соответственно - Порядок) разработан в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 (ред. от 15.10.2022) «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» (вместе с «Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом»).

1.2. Под дебитором в настоящем Порядке понимаются юридические и физические лица, имеющие задолженность в денежном выражении перед Учреждением.

1.3. Под дебиторской задолженностью в настоящем Порядке понимается право требования Учреждения к другим юридическим и физическим лицам, являющимся его дебиторами, которое возникло в силу действия контрактов, обязательства по которым исполнены в полном объеме. Такая задолженность числится на балансе Учреждения до тех пор, пока не будет погашена дебитором или списана в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.4. Настоящий Порядок определяет основания для принятия Учреждением решений о списании задолженности по платежам, предоставлении отсрочки уплаты и (или) осуществлении списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), перечень документов, необходимых для принятия такого решения, и процедуру его принятия.

2. Основания для предоставления отсрочки уплаты и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)

2.1. Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется Учреждением в следующих случаях и порядке:

а) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, Учреждение осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случая, предусмотренного подпунктом "в" настоящего пункта;

б) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, Учреждение осуществляет списание 50 процентов

начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), за исключением случая, предусмотренного подпунктом «в» настоящего пункта;

в) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения дебитором обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта, Учреждение осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).

2.2. Подтверждающим документом для предоставления отсрочки уплаты и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) является акт сверки, подписанный сторонами соответствующего контракта, содержащий подтверждение задолженности дебитором и письмо дебитора о подтверждении наличия начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней).

2.3. При наличии документа о подтвержденных сторонами контракта расчетах по начисленной и неуплаченной сумме неустоек (штрафов, пеней) основанием для принятия решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) является:

а) в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 2.1. настоящего Порядка, - исполнение дебитором обязательств (за исключением гарантийных обязательств) по контракту в полном объеме, подтвержденное актом приемки или иным документом;

б) в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 2.1. настоящего Порядка, в дополнение к документам, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, - информация администратора доходов бюджета о зачислении уплаченных дебитором сумм неустоек (штрафов, пеней) в бюджет Волгоградской области.

в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 2.1. настоящего Порядка, - исполнение (при наличии) дебитором обязательств по контракту, подтвержденное актом приемки или иным документом, и обоснование обстоятельств, повлекших невозможность исполнения, представленное дебитором Учреждению в письменной форме с приложением подтверждающих документов (при их наличии).

2.4. В случае если дебитор не подтвердил наличие начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), принятие решения о ее списании не допускается.

3. Порядок принятия решения о предоставлении отсрочки уплаты и (или) осуществлении списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)

3.1. При наличии оснований и документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка, Комиссия по поступлению и выбытию активов в течение (далее – Комиссия) 10 дней со дня осуществления сверки расчетов с дебитором по начисленной и неуплаченной сумме неустоек (штрафов, пеней) оформляет решение о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) по форме согласно приложению 1 настоящего Порядка.

3.2. Решение о предоставлении отсрочки уплаты и (или) осуществлении списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) принимается на

основании решения Комиссии (далее - Решение) и подписывается членами Комиссии, присутствовавшими на ее заседании.

3.3. Комиссия анализирует представленные документы на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком.

3.4. Решение должно содержать следующую информацию:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика – дебитора в соответствии с законодательством;

б) сведения о начисленной Учреждением и неуплаченной дебитором сумме неустоек (штрафов, пеней), включенные в реестр контрактов в единой информационной системе в сфере закупок;

в) обязательные реквизиты первичных учетных документов, установленные Министерством финансов Российской Федерации;

г) дата принятия решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней);

д) подписи членов Комиссии.

3.5. Решение Комиссии является основанием для подготовки приказа Учреждения о предоставлении отсрочки уплаты и (или) осуществлении списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

3.6. По результатам принятия Решения в течение пяти рабочих дней Комиссия – обеспечивает подготовку и представление на утверждение руководителю Учреждения проект распорядительного документа о предоставлении отсрочки уплаты и (или) осуществлении списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

3.7. Комиссия в течение 20 дней со дня принятия решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), направляет дебитору в письменной форме уведомление о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) по контрактам с указанием ее размера по форме согласно приложению 2 настоящего Порядка.

3.8. Формирование уведомления осуществляется Комиссией в соответствии с информацией и документами, включенными в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

**Решение Комиссии
по поступлению и выбытию активов заказчика
о списании задолженности**

Волгоградская область

«__»____202__г.

Комиссия в составе: _____

Самоотводов от участия в заседании Комиссии не поступило.

Рассмотрев в отношении _____ (далее-дебитор):

(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика - дебитора, код причины постановки на учет в налоговом органе дебитора (идентификационный номер налогоплательщика - физического лица)

1. требование от «__»____202__ г. №__ по контракту от «__»____20__ г. №__ о начислении неустойки (штрафы, пени) в размере _____ рублей;
2. акт об оказанных услугах (акт приемки или иной документ) от __.__.202__ г.;
3. акт сверки от «__»____202__ г. №__;
4. письмо дебитора от __.__.202__ г. исх. №__ о подтверждении задолженности;

приняла решение о списании неустойки (пени, штрафа) по контракту от __.__.202__ г. №__ на оказание услуг (поставку товаров, выполнение работ) по следующему основанию:

5. Требование включено в реестр контрактов, заключенных заказчиками и направлено дебитору, сумма пеней в 202__ году не погашена.
6. Услуги (работы) оказаны в полном объеме.
7. Дебитор «_____» подписал акт сверки от «__»____202__ г. №__,
8. подтвердил образовавшуюся задолженность письмом от «__»____202__ г. №__.

Председатель комиссии _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены

комиссии:

_____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)
_____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)
_____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)
_____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ N _____
о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек
(штрафов, пеней) по контрактам

			Коды
	от " __ " _____ 20__ г.	Дата	
Наименование заказчика		ИНН	
	(полное наименование)	КПП	
	(сокращенное наименование <*>)		
Наименование организационно-правовой формы заказчика	Дата постановки на учет в налоговом органе	по ОКОПФ	
Место нахождения заказчика		по ОКТМО	
Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)		ИНН	
	(фамилия, имя, отчество <*> физического лица/	КПП	
	полное (сокращенное <*> наименование юридического лица)		
Наименование организационно-правовой формы поставщика (подрядчика, исполнителя)	Дата постановки на учет в налоговом органе	по ОКОПФ	
Место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя)		по ОКТМО (по ОКСМ)	

Сведения о контракте

Сведения о контракте		
Номер контракта	Дата заключения контракта	Номер реестровой записи в реестре контрактов

В соответствии с _____ от "___" _____ 20__ г. N _____

(наименование внутреннего распорядительного документа заказчика)

заказчик уведомляет о списании начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) в сумме _____ рублей _____
(прописью) (цифрами (0,00))

Руководитель заказчика (уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20__ г.
М.П.

<*> Указывается при наличии